



Policía Local
Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

INSTRUCCIÓN 7/2025

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CON MENORES

CRITERIOS DE ACTUACIÓN • PROTECCIÓN • PREVENCIÓN • RESPONSABILIDAD

Objeto de la Instrucción

PROTECCIÓN



Actuaciones dirigidas a salvaguardar la integridad y derechos del menor.

PREVENCIÓN



Medidas para evitar situaciones de riesgo o reincidencia.

RESPONSABILIDAD



Determinación de la responsabilidad penal o administrativa según la edad.

La Nueva “Acta Tutelar de Menores”

Destino del acta según el tipo de intervención



**Delito (No detenido)
Seguridad Vial**

Adjuntar a comparecencia en
Comisaría Policía Nacional o
Inspección de Guardia.



**Fugas /
Antisocial**

Adjuntar a comparecencia en
Inspección de Guardia (Para
Fiscalía de Menores).



**Desprotección /
Absentismo**

Adjuntar a comparecencia para
Servicios Sociales (vía
Inspección de Guardia).



**Resto de
intervenciones**

Adjuntar a Informe Interno.

La Frontera Legal: 14 Años

< 14 AÑOS

Irresponsable penalmente



**FOCUS:
PROTECCIÓN**

Normas de protección + Cuenta inmediata al Ministerio Fiscal.

14

14 - 18 AÑOS

Responsable penalmente



**FOCUS:
RESPONSABILIDAD**

Posibilidad de detención (Instrucción 10/2025 SES).

Menores de 14 a 18: Comisión de Delitos

Criterios para la detención (Instrucción 10/2025 SES)

Criterios de Detención

-  Gravedad del hecho delictivo
-  Alarma social provocada
-  Habitualidad o reincidencia

Alternativa a la Detención

Valorar entrega directa a quien ejerza la patria potestad.

Requisito: Previa comunicación con fuerza instructora (ODAC o Inspección de Guardia).

Menores de 14: Hechos Delictivos



NO DETENCIÓN (Irresponsables penalmente)

1



Aplicar normas de protección (Priorizar el bienestar).

2



Cuenta inmediata al Ministerio Fiscal para valoración.

3



Realizar las diligencias que correspondan sin tratamiento de detenido.

4



Entrega a padres/tutores (Seguir protocolo de entrega).

Reglas de Custodia y Seguridad



Registro Personal

Respeto absoluto. Solo para retirar objetos peligrosos (seguridad propia o terceros).



Uso de Grilletes

Solo si es estrictamente necesario. Proporcional a la naturaleza del hecho y actitud.



Privacidad

Separación por edad y género. Intimidad garantizada.



Bienestar

Asistencia social, psicológica o médica si se requiere.

"La detención deberá practicarse de la forma que menos perjudique su persona, reputación y patrimonio."

Infracciones Administrativas

< 14 Años

- NO se realizan denuncias.
- Adoptar medidas de protección.
- Comunicación a Fiscalía y/o Servicios Sociales.

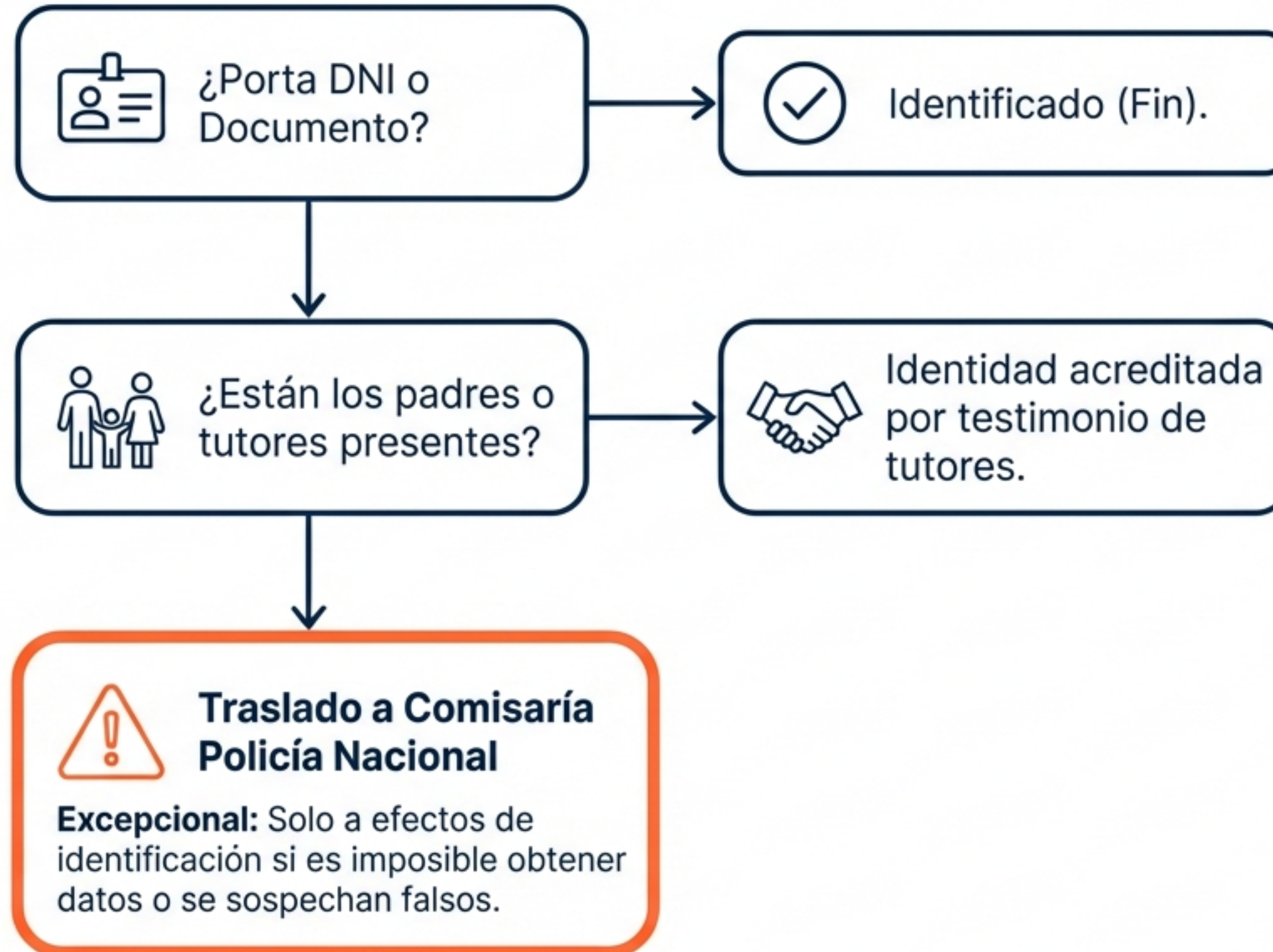


14 - 18 Años

- Denuncias realizadas con normalidad.
- Consignar datos de filiación de quien ostente la patria potestad.



Protocolo de Identificación



Puesta a Disposición (La Entrega)

Orden de prioridad para la entrega del menor



Presidiendo siempre el interés superior de la persona menor.

Menores Fugados de Centros

Centro en Gijón



Traslado directo de la patrulla al centro.

Centro en otro Municipio



Responsable del centro debe venir a Jefatura.

Obligatorio según instrucción interna.

Centro en otra Provincia



Comunicar al Fiscal de Menores para instrucciones



Excepción: Si es imposible el desplazamiento de los responsables del centro -> Traslado policial (previa consulta con Fiscal).

Situaciones Graves de Desamparo

Menor abandonado, desvalido, o negativa de tutores.

1



Hacerse cargo de su custodia.

2



Consulta previa con el Fiscal de Menores.

3



Entrega a la Entidad Pública de protección que designe el Fiscal.

4



Comparecencia posterior en Comisaría de Policía Nacional.

Condiciones del Traslado

Protocolo Correcto

En traslados de personas menores:

- ✓ Priorizar vehículos sin distintivos policiales (Camuflados).
- ✓ Patrullas sin mampara (salvo riesgo o disponibilidad).
- ✓ Respeto y garantía de sus derechos.

Restricción



Prohibida la mampara fuera del casco urbano.

(Salvo que las circunstancias del caso y disponibilidad de recursos no lo permitan).

Comunicaciones Oficiales



Fiscal de Menores

Contactar en cualquier momento que sea necesaria su participación.

679435093 / 985962585



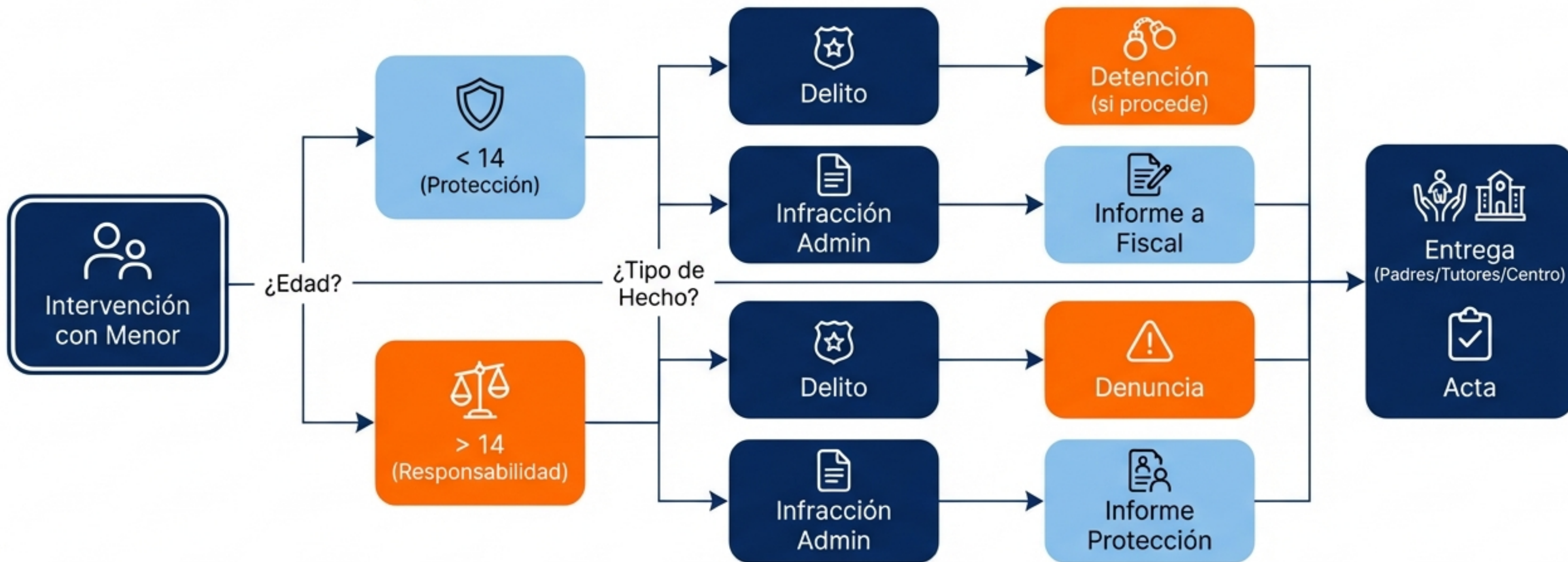
Comunicación con el Menor (> 16 años)

Si no hay riesgo, la puesta a disposición puede sustituirse por comunicación telefónica informando a los padres.

Responsable: Jefe de Sala o Mando responsable realiza la comunicación.



Resumen Operativo: Instrucción 7/2025



Fdo. Arturo M. Artime Rey
Intendente Jefe Policía Local de Gijón
18 de Septiembre de 2025